

Nama : Khofifah

NIM : 23051133

1	Masalah : Hukum menikah tanpa wali	Dalam fikih Islam terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum menikah tanpa wali. Mayoritas ulama menyatakan nikah tanpa wali tidak sah, sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan perempuan baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri dengan syarat tertentu.
2	Pendapat pertama, jelaskan!	Pendapat pertama menyatakan bahwa perempuan baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Pendapat ini berasal dari Mazhab Hanafi. Namun syaratnya calon suami harus sekufu (setara) dan akad dilakukan dengan benar.
3	Pendapat ke dua, jelaskan!	Pendapat kedua menyatakan bahwa nikah tanpa wali tidak sah. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama seperti Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Mereka menganggap wali merupakan rukun nikah.
4	Dalil pendapat pertama	QS. Al-Baqarah ayat 232 yang menjelaskan perempuan memiliki hak menentukan pernikahannya. Hadis Nabi: “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya.” (HR. Muslim) Qiyas bahwa perempuan dewasa dapat melakukan akad lain seperti jual beli, sehingga boleh melakukan akad nikah.
5	Dalil pendapat ke dua	Hadis Nabi SAW: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi) Hadis Nabi SAW: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi) Ijma' mayoritas ulama bahwa wali termasuk syarat/rukun nikah.

6	Metode pendapat pertama untuk menentukan hukumnya boleh	Menggunakan metode istihsan, qiyas, dan pemahaman bahwa perempuan dewasa memiliki hak penuh atas dirinya dalam akad.
7	Metode pendapat ke dua untuk menentukan hukumnya tidak boleh	Menggunakan pendekatan hadis shahih secara tekstual serta ijma' jumhur ulama bahwa wali adalah rukun nikah.
8	Mengapa ulama pertama mengatakan boleh	Karena perempuan dewasa dianggap mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk memilih pasangan dan melakukan akad nikah.
9	Mengapa ulama kedua mengatakan tidak boleh	Karena wali dianggap pelindung perempuan dan untuk menjaga kehormatan, ketertiban nasab, serta menghindari penipuan dalam pernikahan.
10	Dari sisi mana pendapat pertama lemah	Lemah karena bertentangan dengan hadis-hadis yang secara tegas menyebutkan pentingnya wali dalam pernikahan.
11	Dari sisi mana pendapat kedua lemah	Kadang dianggap terlalu membatasi hak perempuan dewasa yang sebenarnya mampu menentukan pilihan sendiri.
12	Dari sisi mana pendapat pertama kuat	Menguatkan hak dan kebebasan perempuan dewasa dalam menentukan kehidupannya.
13	Dari sisi mana pendapat kedua kuat	Memiliki dasar hadis yang kuat dan menjadi pendapat mayoritas ulama Islam.
14	Persamaan kedua pendapat	Sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan pernikahan dan menghindari kerusakan dalam rumah tangga.
15	Ulama yang mengatakan boleh	Imam Abu Hanifah Sebagian ulama Hanafi Sebagian ulama Syiah Imamiyah
16	Ulama yang mengatakan tidak boleh	Imam Syafi'i Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal Mayoritas ulama fikih

17	Analisis pendapat pribadi	Menurut saya, pendapat jumhur ulama yang menyatakan nikah tanpa wali tidak sah lebih kuat karena memiliki dalil hadis yang jelas dan bertujuan menjaga kemaslahatan perempuan serta keluarga. Selain itu, hukum di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan wali sebagai syarat sah nikah. Namun pendapat Hanafi tetap dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kesulitan mendapatkan wali atau menghadapi penolakan tidak syar'i dari keluarga.
----	---------------------------	---

Referensi PDF/Jurnal/Fatwa

jurnal.ar-raniry.ac.id

journalfai.unisla.ac.id

e-journal.stisbima.ac.id

ejournal.uin-suka.ac.id